



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 967 del 19/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 244 del 19/06/2026

PROPOSTA N. 1787 del 19/06/2026

OGGETTO: Gara amichevole internazionale " Italia Nazionale B e Tunisia Seniores" del 19/06/2026 presso il Nuovo Palazzetto dello Sport . Affidamento del servizio di noleggio attrezzature audio, video e luci.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n.1 del 02/02/2026, con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.O.EE.LL. con attribuzione della direzione del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa

Premesso

-che con delibera di Giunta Comunale n. 176 del 18/06/2026, ad oggetto Concessione patrocinio e utilizzo del nuovo palazzetto dello sport al Comitato Regionale Calabria della Federazione Italiana Pallavolo per la gara amichevole internazionale " Italia Nazionale B e Tunisia Seniores" del 19/06/2026.

-che per l'evento è necessario ed urgente provvedere ad affidare il servizio di noleggio attrezzature audio, video e luci comprendente le seguenti attrezzature:

1. IMPIANTO AUDIO N. 4 CASSE DB TECHNOLOGY;
2. MIXER MINIMO 4 CANALI;
3. N. 2 MICROFONI SHURE SM 58;
4. N. 2 ASTE MICROFONICHE;
5. N. 4 ASTE REGGI CASSE;
6. N. 1 PERSONAL COMPUTERS;
7. CAVI AUDIO ED ELETTRICI A NORMA;
8. N. 2 PERSONALE TECNICO.

-che allo scopo è stato richiesto, per le vie brevi, preventivo di spesa all' O.E. "MUSIC ART SERVICE DI SIRIANNI TONINO" con sede in via Cataldi n. 17, 88046 Lamezia Terme, ditta specializzata nel settore;

Preso atto che l'O.E. suddetto ha trasmesso il preventivo di spesa richiesto, acquisito al prot. dell'Ente al n. 50830 del 19/06/2026, che l'importo offerto per il servizio sopra specificato è pari ad € 800,00 oltre IVA se dovuta come per legge.

Ritenuto

-il prezzo offerto congruo da parte del RUP;

-procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto;

Richiamati

-il Durc richiesto, per l'O.E. affidatario, prot. INPS_49727157 con scadenza validità al 01/07/2026;
-il CIG BC1CBCB402 acquisito su ANAC per la procedura di che trattasi;

Rilevato:

- che sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla erogazione del servizio di noleggio audio, video e luci presso il nuovo Palazzetto dello Sport di Lamezia Terme, per l'evento di Pallavolo per la gara amichevole internazionale " Italia Nazionale B e Tunisia Seniores" del 19/06/2026 le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: dare supporto all'organizzazione dell'Ente per l'evento previsto nel giorno 19/06/2026;

Importo massimo del contratto: n. 1 contratto entro la soglia massima complessiva di € 800,00 oltre IVA se dovuta come per legge;

Forma del contratto: scambio di lettera commerciale sottoscritta telematicamente con l'operatore economico affidatario.

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023, trattandosi di importi sotto la soglia minima stabilita di € 140.000,00;

Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Accertato:

- che l'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";
- che a norma dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023 ed in considerazione dell'importo dell'appalto, non è conveniente per l'ente un'ulteriore suddivisione in lotti dell'incarico a più operatori economici in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi di affidamento, una duplicazione di attività amministrativa ed una dispersione eccessiva, con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al nuovo codice dei contratti;

Verificato che gli affidamenti di che trattansi sono tutti di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune non è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2026 -2028";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 Del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 04.06.2025 recante ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2025-2027 – Approvazione";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027.Approvazione modifica;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;

Dato atto che il Responsabile Unico di Progetto è il sottoscritto ing. Pasqualino Nicotera per i quali a norma di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come modificato dalla legge n. 190/2012, non esiste conflitto di interesse fra il firmatario del presente atto ed i destinatari finali dello stesso;

Accertato che la somma complessiva pari ad € 976,00 (di cui imponibile € 800,00 ed € 176,00 per IVA) trova copertura nel bilancio comunale anno 2026 – sul cap. n. 2189/0 P.d.C. 1.03.02.11.999 , capiente per la somma oggetto di impegno;

Accertato altresì ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti e' compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data pres. Fattura 30/06/2026
 Scadenza pagamento 30/07/2026
 Importo € 976,00 iva inclusa

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 l'importo complessivo pari ad € 976,00 (di cui 800,00 per imponibile ed € 176,00 per IVA) sul capitolo sul cap. n. 2189/0 P.d.C. 1.03.02.11.999, esercizio 2026 per l'erogazione del servizio per il noleggio audio, video e luci

presso il nuovo Palazzetto dello Sport di Lamezia Terme, per l'evento di Pallavolo per la gara amichevole internazionale " Italia Nazionale B e Tunisia Seniores" del 19/06/2026.

di richiamare il CIG :BC1CBCBN402 acquisito per la procedura di che trattasi;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che il Responsabile Unico di Progetto è lo scrivente ing. Pasqualino Nicotera;

di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

di dare atto che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di specificare che:

a) il presente provvedimento rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13 e del vigente piano di trasparenza;

b) il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO 2025-2027;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi. 37 del D.Lgs. 33/2013;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1787 del 19/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 19/06/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 244 del 19/06/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	2189	477	1	06	01	1	03	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	976,00

a favore di:

Codice	Fornitore
59662	MUSIC ART DI SIRIANNI TONINO

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
Gara amichevole internazionale " Italia Nazionale B e Tunisia Seniores" del 19/06/2026 presso il Nuovo Palazzetto dello Sport . Affidamento del servizio di noleggio attrezzature audio, video e luci.

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Sostituto Avv. PETRONIO STEFANIA in data 19/06/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.